

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание комплекса туристических и экскурсионных услуг
(действующая редакция)

Общество с ограниченной ответственностью «Ояндаи Соф», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, именуемое в дальнейшем «**Организатор**», настоящим предлагает любому дееспособному физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «**Клиент**», заключить настоящий договор на оказание туристических и экскурсионных услуг на условиях, изложенных ниже.

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.

Акцептом настоящей оферты, то есть полным и безоговорочным принятием Клиентом её условий, считается совершение Клиентом одного или нескольких следующих действий:

- оформление заявки на бронирование туристического продукта;
- подтверждение бронирования посредством электронных средств связи;
- внесение полной либо частичной оплаты (депозита).

С момента акцепта оферты настоящий договор считается заключенным и имеет юридическую силу, равную договору, подписанному сторонами в письменной форме.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Туристический продукт (Тур) — сформированный Организатором комплекс услуг, включающий, но не ограничиваясь: разработку маршрута, транспортное обслуживание, размещение, экскурсионное сопровождение, организационную поддержку и иные услуги, предусмотренные программой Тура.

1.2. Программа Тура — описание маршрута, перечень услуг, сроки, условия проживания, транспортного обслуживания и иные существенные характеристики туристического продукта, направляемые Клиенту в подтверждении бронирования.

1.3. Депозит — обеспечительный платеж в размере 30% от общей стоимости Тура, вносимый Клиентом в целях подтверждения бронирования и покрытия фактически понесенных расходов Организатора, связанных с резервированием услуг третьих лиц.

1.4. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) — чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли сторон, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясения, сели, лавины, наводнения), экстремальные погодные условия, эпидемии и пандемии, военные действия, террористические акты, гражданские беспорядки, решения органов государственной власти, ограничения на передвижение.

1.5. Субъективная оценка (личное восприятие) — индивидуальное мнение Клиента о качестве, уровне комфорта или эмоциональном восприятии услуг, не основанное на

объективных критериях и не свидетельствующее о ненадлежащем исполнении обязательств Организатором.

1.6. Третьи лица — поставщики услуг (отели, перевозчики, гиды и др.), не являющиеся сотрудниками Организатора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Организатор обязуется организовать и обеспечить оказание Клиенту комплекса туристических услуг в соответствии с выбранной Программой Тура, а Клиент обязуется принять и оплатить указанные услуги.

2.2. Существенные условия Тура, включая маршрут, сроки, стоимость, перечень включенных и дополнительных услуг, доводятся до сведения Клиента посредством электронных средств связи (электронная почта, мессенджеры, сайт) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Организатор вправе привлекать третьих лиц (перевозчиков, гостиницы, гидов, партнерские организации) для исполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным в пределах, установленных настоящей офертой.

3. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ

3.1. Бронирование туристического продукта осуществляется посредством:

- веб-сайта Организатора;
- электронной почты;
- мессенджеров и иных средств дистанционной связи.

3.2. После оформления заявки Клиенту направляется подтверждение бронирования с указанием всех существенных условий Тура.

3.3. Все банковские комиссии, валютные разницы и транзакционные издержки несет Клиент.

3.4. Неоплата остатка = автоматическая отмена бронирования без возврата депозита.

3.5. Оплата Тура может быть произведена:

- в полном объеме (100% стоимости), либо
- частично в виде Депозита (30% стоимости Тура).

3.6. Внесение Депозита подтверждает согласие Клиента с условиями настоящей оферты и фиксирует бронирование.

3.7. Оставшаяся часть стоимости Тура подлежит оплате в срок, согласованный с Организатором, но не позднее даты начала Тура, если иное не указано.

3.8. Все расчеты осуществляются в национальной валюте Республики Таджикистан (сомони), если иное не согласовано сторонами.

3.9. В случае оплаты в иностранной валюте, пересчет осуществляется по курсу, установленному на дату оплаты.

4.0. Депозит является невозвратным платежом, поскольку покрывает фактически понесенные расходы Организатора по бронированию услуг третьих лиц.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент обязан:

- предоставить достоверные и актуальные персональные данные;
- иметь при себе действующие документы, необходимые для участия в Туре (паспорт, визы, разрешения, включая ГБАО и иные специальные зоны);
- соблюдать законодательство Республики Таджикистан;
- выполнять указания гида и представителей Организатора, направленные на обеспечение безопасности;
- соблюдать нормы поведения, уважать других участников Тура.

4.2. Клиент несет полную ответственность за:

- свое физическое и психическое состояние;
- соответствие уровня здоровья условиям Тура;
- сохранность личных вещей, документов и денежных средств;
- последствия нарушения правил поведения и безопасности.
- ущерб, причиненный третьим лицам
- нарушение законодательства
- свои действия в состоянии опьянения

4.3. Клиент подтверждает, что он обладает полной дееспособностью, действует добровольно, осознанно и в своих интересах, без какого-либо принуждения со стороны третьих лиц.

4.4. Организатор обязан:

- обеспечить организацию Тура в соответствии с Программой;
 - предоставить услуги, соответствующие заявленным характеристикам;
 - своевременно информировать Клиента об условиях Тура;
 - предпринимать разумные меры для обеспечения безопасности участников.
-

4.5. Организатор имеет право:

- изменять маршрут, последовательность посещения объектов и логистику в целях безопасности или при объективной необходимости;
 - заменять услуги (гостиницы, транспорт и т.д.) на аналогичные без ухудшения общего объема и качества;
 - прекратить участие Клиента в Туре без возврата средств в случае:
 - нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 - агрессивного поведения;
 - игнорирования требований безопасности.
-

5. ОСОБЕННОСТИ ТУРОВ И ПРИНЯТИЕ РИСКОВ

5.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за наличие медицинской страховки

5.2. Организатор не обязан обеспечивать медицинское обслуживание

5.3. Все медицинские расходы несет Клиент

5.4. Клиент осознает, что туристические маршруты по территории Республики Таджикистан могут включать повышенные риски, в том числе:

- сложные и горные дорожные условия;
- резкие изменения погодных условий;
- ограниченную доступность медицинской помощи;
- повышенные физические нагрузки.

5.5. Клиент подтверждает, что:

- его физическое состояние соответствует условиям Тура;
- он добровольно принимает указанные риски;
- он несет ответственность за свое здоровье.

5.6. Клиент добровольно принимает участие и освобождает Организатора от ответственности за любые риски.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Организатор несет ответственность исключительно за надлежащую организацию и координацию услуг.

6.2. Организатор не несет ответственности за:

- действия или бездействие третьих лиц (гостиницы, транспортные компании и т.д.);
- задержки рейсов, поломки транспорта;
- отказ в выдаче виз или разрешений;
- утрату, повреждение багажа или имущества Клиента.

6.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если они соответствуют Программе Тура.

6.4. Претензии, основанные на субъективной оценке, не являются основанием для признания услуг ненадлежащими.

6.5. Максимальный размер ответственности Организатора по любым требованиям ограничивается стоимостью фактически оплаченного Тура.

6.6. Невозможность участия в Туре по причинам, зависящим от Клиента (документы, опоздание, состояние здоровья), приравнивается к одностороннему отказу от Тура.

7. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ВОЗВРАТА

7.1. Клиент вправе отказаться от Тура при условии письменного уведомления Организатора.

7.2. В случае отказа применяются следующие условия удержаний:

- более чем за 30 календарных дней — возврат за вычетом Депозита;
- от 30 до 7 дней — удержание 50% стоимости;
- менее 7 дней — удержание 100% стоимости.

7.3. Возврат денежных средств осуществляется в разумный срок с учетом банковских процедур.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении форс-мажора.

8.2. В таких случаях стороны согласовывают:

- перенос Тура;
- изменение маршрута;

- либо иные альтернативные решения.
-

9. ФОТО И ВИДЕО

9.1. Клиент дает согласие на использование фото- и видеоматериалов с его участием в рекламных и маркетинговых целях Организатора.

9.2. Клиент вправе отказаться от использования изображений при условии письменного уведомления до начала Тура.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Клиент дает согласие на обработку персональных данных.

10.2. Данные могут передаваться третьим лицам для исполнения договора.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

11.1. Претензии принимаются исключительно в письменной форме в течение 5 календарных дней после окончания Тура.

11.2. Стороны обязуются предпринять меры для досудебного урегулирования спора.

11.3. При невозможности урегулирования спор подлежит рассмотрению в судебных органах г. Душанбе.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Оплата Тура означает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями настоящей оферты.

12.2. Организатор вправе вносить изменения в текст оферты без предварительного уведомления.

12.3. К отношениям сторон применяется редакция оферты, действующая на момент акцепта.

12.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Таджикистан.

13. Реквизиты

ООО “Ояндаи Соф”

Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Валаматзаде 8

Тел: + 992 885260101; + 992 988988087

Эл. Почта: nexttour23@gmail.com

ИНН: 010106136

Банковские реквизиты US Dollars

Банк: ALIF BANK OJSC

Адрес банка: 9 Bahovuddinov St., Dushanbe, Tajikistan

Swift: ALIFTJ22

Счет: 20206840300046041201

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ БАНК:

Банк: JSC BANK OF GEORGIA

Swift: BAGAGE22

КЛИЕНТ:

Подтверждает свои персональные данные (ФИО, адрес проживания, номер телефона и электронную почту), указанные в заявке на бронирование туристического продукта. Клиент ознакомлен с условиями настоящего Договора, полностью их принимает и обязуется соблюдать. Также клиент несёт личную ответственность за выполнение всех положений данного Договора.

Подтверждение (подпись):

Настоящий Договор, оформленный в электронной форме, считается принятым и вступает в законную силу с момента подачи заявки на бронирование туристического продукта.